

한국마사회 감사실

(경고, 통보(시정완료))

일련번호 2023-특정-28

분야 공직기강 해이

제목 직원 준수의무 위반

관계본부 ㉠본부

관계부서 ▶부, ◆부

내용

1. 사건개요

Q과장(이하 “행위자”라 한다)은 2001. 4. 30. ◆팀에 입사 후 ◻팀, ◻팀, ●부, ▽부를 거쳐 2019. 6. 10.부터 감사일 현재까지 ◆부에 근무하면서 전산 품질관리, 통합좌석시스템 관리 등을 담당하고 있다.

한편, ◆부는 행위자가 2023. 4. 2. 19:10경 럭키빌(신 관람대) 지하1층 통합 전산운영실(이하 “전산기계실”이라 한다)에서 근무하면서 전자레인을 사용하였고, 19:15경 전자레인지 내부에서 발생한 연기로 인해 화재감지기가 작동하여 소화약제가 방출(이하 “이 사건”이라 한다)되었다는 내용으로 2023. 4. 9. 감사실에 사고보고¹⁾를 한 바 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

1) 감사부-1028(2023. 4. 12. : 사고보고 접수)
- 보고일자 : 2023. 4. 9. / 보고자 : ◆부장 R

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제22조에 따르면 공공기관의 장은 소방 시설²⁾이 적합하게 설치·관리되고 있는지에 대하여 정기적으로 자체점검 하도록 되어 있다.

또한 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제20조 제1항 및 관련 [별표3] “소방시설등 자체점검의 구분 및 대상, 점검자의 자격, 점검 장비, 점검 방법·횟수 등” 제4호에 따르면 공공기관의 장은 공공기관에 설치된 소방시설등의 유지·관리 상태를 육안 또는 신체감각을 이용하여 점검하는 외관점검을 월 1회 이상 실시 (작동점검 또는 종합점검을 실시한 달에는 실시하지 않을 수 있다)하여야 한다.

그리고 우리 회 「직제규정시행세칙」 제8조 및 [별표5] “업무분장 공통사항”에 따르면 각 부서는 소관업무의 시설·인력에 대한 안전·보건관리, 사고예방 및 사후 처리·보상 등의 업무를 담당하도록 되어 있다.

또한, 「물품관리규정」 제16조에 따르면 물품관리·사용책임자는 물품을 항상 사용 또는 처분할 수 있도록 선량한 관리자의 주의로써 물품을 보관·관리하여야 한다.

아울러 「취업규칙」 제3조에 따르면 직원은 법령, 정관 및 제규정을 준수 하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

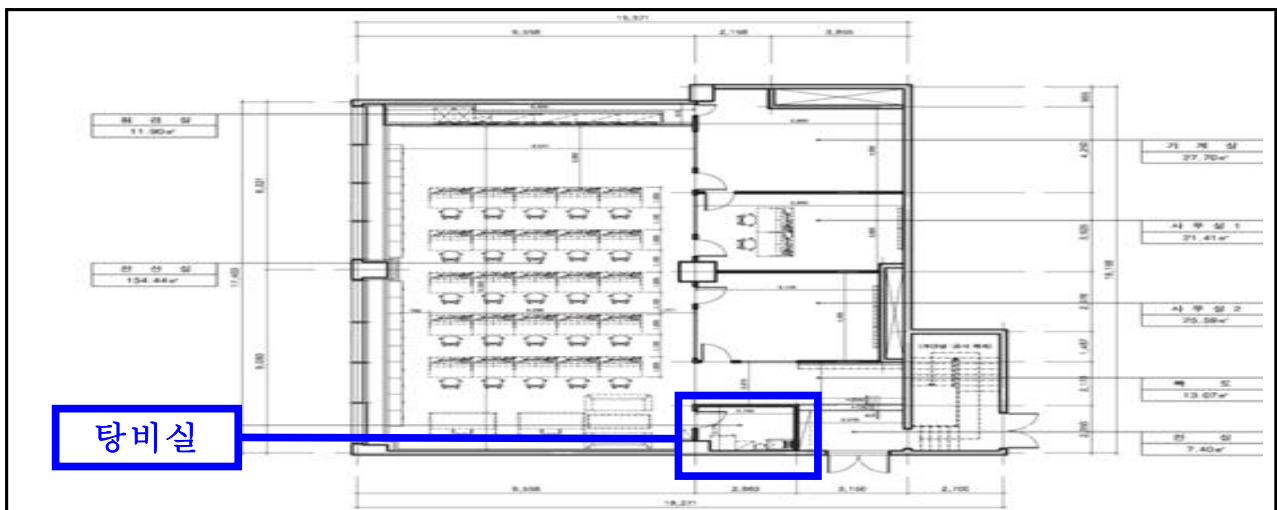
감사실에서는 ◆부로부터 접수된 사고보고 내용을 바탕으로 관련 절차에 따라 사고경위, 소방시설물 관리현황 및 후속조치 등에 대해 특정감사를 실시한 결과 아래와 같은 사실관계를 확인하였다.

2) “소방시설”이란 소화설비, 경보설비, 피난구조설비, 소화용설비, 그 밖에 소화활동설비 등을 말하고, “소방시설등”이란 소방시설과 비상구, 그 밖에 소방 관련 시설을 말함.(소방시설법 제1조 제1호 및 제2호)

가. 전자레인지 사용 및 소화약제 분출 관련

행위자는 2023. 4. 2. 럭키빌 지하1층 전산기계실에서 정상근무(09:00~18:00) 후 복지관에서 휴식을 취하고 다시 야간근무를 하고자 18:40경 전산기계실에 들어갔으며, 19:10경 저녁 식사 겸 간식으로 빵과 냉동 닭가슴살(이하 “음식물”이라 한다)을 유리접시에 올려 [그림6]과 같이 전산기계실 내 탕비실 안에 위치한 전자레인지에 넣은 후 약 3분으로 조리시간을 선택하여 작동시켰다.

[그림6] 전산기계실 배치도



* +부 제출자료 재구성

이후 행위자는 전자레인지 작동 중에 자리를 옮겨 전산기계실 내 탕비실 밖에 있는 본인의 근무자리에 약 2분 30초 가량 머물다가 다시 탕비실에 들어갔는데, 전자레인지 안에서 연기가 밖으로 새어 나오는 것을 목격³⁾하여 바로 조리중인 음식물을 꺼내기 위해 전자레인지 문을 열었다.

그런데 전자레인지 안에 남아있던 연기가 확산되면서 탕비실 천장에 설치된 화재감지기가 연기를 감지하였고, 이에 따라 자동화재탐지설비가 작동하여 소화

3) 행위자는 본인의 근무 자리에서 탕비실까지 약 10m정도 떨어져 있으며 탕비실 안에 있는 전자레인지는 보이지 않는다고 진술함.

약제(HFC-23) 실린더 11병에서 소화약제가 일제히 방출되는 결과가 초래되었다.

이 사건으로 인해 인명피해와 직접적인 재산(전산기계실 내부 및 전산장비·집기류 등) 손실은 발생하지 않았으나, 방출된 소화약제 충전을 위한 실린더 11병 교체 등 부수적인 복구비용 약 2천만원⁴⁾이 발생하였다.

한편, 행위자의 진술⁵⁾ 및 이 사건 증빙자료 등을 검토한 결과, [그림7]과 같이 행위자는 음식물 포장지를 제거하여 내용물만 전자레인지에 넣었으며 별도의 은박지·알루미늄 포일류, 금속 재질의 용기 등은 함께 사용하지 않았다.

또한 음식물 조리 중에 빵의 겉면이 타면서 연기가 발생하였고 그 외 화재로 번질만한 불꽃은 생기지 않았으며 전자레인지 주위에도 가연성·인화성 물질 등이 놓여져 있지 않은 것으로 확인된다.

(그림 삽입을 위한 여백)

4) ●부는 2023. 5. 4.~5. 13. 럭키빌 전산기계실 소화약제(HFC-23) 실린더 교체공사를 시행하였으며, 복구비용은 소화약제 실린더(11병) 교체, 기존 소화약제 실린더(11병) 반출·폐기, 가스계 소화설비 작동여부 점검 등 포함하여 총 21,483,000원(부가세 포함) 발생하였음.

5) 행위자 진술 발췌(2023. 10. 27.) : “빵 브랜드는 ■■■모닝롤이고, 닭가슴살은 잘 모르겠습니다. 빵 자체 겉면 껍질이 탔습니다. 빵 포장지는 전자레인지에 넣지 않았습니다. 유리접시에다 빵과 닭가슴살 내용물만 올리고 전자레인지에 돌렸습니다. 화재로 불만한 불꽃은 발생하지 않았습니다. 전자레인지에 넣은 빵과 닭가슴살 제품에 은박지, 알루미늄 포일 등 마이크로파를 반사하는 금속류는 없었습니다.”

[그림7] 이 사건 증빙자료

	
조리 중 겉면이 탄 빵 ⁶⁾	관련 빵 브랜드 제품
	
소화약제 방출 표시등	방출된 소화약제

* ◆부 제출자료 재구성

나. 소방시설 점검 및 유지관리 관련

●부는 소방관계실⁷⁾을 운영하여 서울경마공원 내 소방시설대상물에 대해 소화설비, 경보설비 등 시설점검과 유지관리 업무를 담당하고 있다.

이 사건 관련 ●부는 외부 소방시설관리업체를 통해 2022. 10. 13.부터 10. 26.까지 전산기계실이 위치한 럭키빌 등 26개동에 대하여 ‘2022년도 소방시설 작동기능점검’⁸⁾을 실시하였고 점검결과 이상이 없었던 것으로 나타났으며, 그 외 매월 자체 안전점검⁹⁾을 시행하여 보완조치 하는 등 평소 소방시설관리의 미비 점은 확인되지 않는다.

이에 따라 [그림8]과 같이 2023. 4. 2. 전산기계실 내 화재감지기 정상작동에

6) 전자레인지 안에 있는 휴지는 빵이 타면서 생긴 그을음을 닦아낸 것이며 빵 포장지가 아님.

7) 소방관계실 운영현황 : (운영업체) 한국마사회시설관리(주), (운영방법) 24시간 상주근무(방재실장 외 5명)

8) 관련근거 : ●부-1761(2022. 9. 23. : 2022년 서울경마공원 소방시설 작동기능점검 계획(안))

9) ●부는 매월 자체적으로 서울경마공원 내 소방시설 대상물(럭키빌 등 25개동, 162,839.m²)에 대하여 소화설비, 경보 설비 등 안전점검을 시행하고 있음.

따른 소화약제 분출 및 경보 기능 동작, 소방관제실 직원 현장 출동 확인 등 화재예방을 위한 초기 대응이 제대로 이루어진 것으로 확인된다.

[그림8] 소방관제실 화재감시시스템 체계도



* ●부 제출자료 재구성

다. 전열기구 화재 및 안전사고 예방 조치 관련

◆부는 정보화기기 및 네트워크 장비 등 소관 전산자원 관리 업무를 담당하고 있다.

이 사건 관련 행위자의 진술¹⁰⁾ 및 사고보고 자료 등에 따르면 ◆부에서 소속 전산기계실 근무직원들을 대상으로 화재 발생 위험성이 있는 전열기구 사용시 안전수칙 준수 등 사전 예방교육을 실시한 내역은 확인되지 않는다.

다만, ◆부는 이 사건 발생일(2023. 4. 2.) 다음의 정상근무일(2023. 4. 5.)에 전산기계실 탕비실 내 전자레인지를 철거하였고, 같은 날 ✕처는 소속 직원들을 대상으로 소방청에서 작성한 ‘전자레인지 사용수칙’ 안내문을 사내메일로 공지¹¹⁾하여 안전교육을 실시한 바 있다.

10) 행위자는 ㉔부에서 진행하는 산업안전보건교육 외 부서 차원에서 화재사고 예방 관련하여 교육을 받은 사실은 없다고 진술함.

11) 공지개요(2023. 4. 5.)

- 공지제목 : 사무공간 내 화재사고 예방 안내 공지합니다.

- 공지내용 : 며칠 전 사무공간에서 전자레인지 사용미숙으로 인한 화재사고가 있었습니다. 직원 및 용역업체 직원분들께서는 아래의 안내문을 숙지하시고 화재예방에 만전을 기해주시기 바랍니다.

4. 관련자 의견 및 검토결과

행위자는 이 사건 발생 당일에 평소처럼 같은 장소에서 전자레인지를 사용하였고 음식물 조리시간도 약 3분 정도로 그리 길지 않았으므로 음식물이 타면서 연기가 발생할 것을 예상할 수는 없었다고 주장한다.

그러나 사고란 평소 아무런 문제가 없던 곳에서 우연의 일치로 연소조건이 맞으면 예기치 않게 발생할 수 있으며 이 사건으로 인해 소화약제 충전 복구비용 약 2천만원 상당의 비용이 발생하였는바, 행위자의 과실이 이 사건 발생 기여정도의 대소는 불문하고 행위자의 전자레인지 사용과 이 사건 발생의 인과관계가 부정된다고 보기는 어렵다.

5. 처분양정의 판단

행위자는 제규정을 준수하고 성실히 직무를 수행하여야 하나 고가의 전산장비 및 네트워크 장비 등이 설치되어 있는 전산기계실에서 부주의하게 전자레인지를 사용하여 음식물이 타면서 발생한 연기로 인해 소화약제가 방출되는 결과를 초래하는 등 물품사용 및 안전 관리를 소홀히 한 사실이 인정된다.

다만, 행위자의 경우 2023. 4. 2. 정규 근무시간 이후임에도 불구하고 통합좌석관리 처리를 위한 잔업¹²⁾을 하는 과정에서 야근에 먹을 음식물을 조리하기 위해 전자레인지를 사용한 점, 전자레인지 사용 중에 전산기계실을 벗어나지 않았고 음식물을 장시간 조리중인 상태로 방치¹³⁾하였다고 보기는 어려운 점, 평상시

12) 행위자는 ⊕지사 좌석 이전·배치 및 지사 입장료 할인 행사(엘리버드 이벤트)에 따른 통합좌석관리시스템 처리 작업 등을 위해 야간근무를 하였으며, 관련 업무는 경마고객 이용 좌석예매시스템이 종료되는 일요일 18:00 이후에 수행 가능함.

- 관련근거: ⊕지사-414(2023. 3. 31. : 경마사업성 제고를 위한 업무 및 관람환경 개선공사 시행계획(안)),

◇부-556(2023. 4. 2. : 지사 금·토요일 사전예매 고객 입장료 엘리버드 할인행사 계획(안))

13) 이 사건에서 행위자는 전자레인지 약 2분30초 조리중에 연기를 발견하였으며, 연기발생의 원인이 된 해당 빵 제품

와 다름없이¹⁴⁾ 전자레인지로 사용하면서 화재 전조 조짐이나 가연성 물질 등도 없는 상황에서 연기가 발생할 것이라고는 쉽게 예측하기 곤란한 점, 그리고 이 사건은 직무상 비위가 아닌 개인의 부주의한 실수로 화재발생¹⁵⁾에 따른 인적·물적 피해가 없는 행위인 점 등 제반사정을 고려하고 기존 유사 사례의 처분양정¹⁶⁾과 비교할 때 그 비위의 정도가 징계책임을 물을 정도에는 이르지 않았으므로 행위자에게 과오를 반성하도록 ‘경고’ 처분 하는 것이 타당하다고 판단된다.

6. 조치할 사항

① ▶부는 전산기계실 내 전자레인지 사용 시 주의의무를 소홀히 하여 음식물이 타면서 발생한 연기로 인해 소화약제가 방출되는 결과를 초래함으로써 「물품관리규정」 제16조, 「취업규칙」 제3조를 위반한 ◆부 Q에 대하여 「인사규정」 제42조 및 「감사규정」 제35조에 따라 “경고” 처분하시기 바랍니다. 【경고】

설명서에는 ‘제품을 맛있게 즐기는 방법’으로 ① 에어프라이어로 180℃ 5분, ② 오븐에 180℃ 5분, ③ 와플기계 2분으로 안내되어 있음.

14) 행위자는 전자레인지를 매번 사용하던 것처럼 이용했고 조리시간이 길지 않았으므로 연기(화재)가 발생할 수도 있겠다는 생각은 하지 못했으며 다른 전산기계실 직원들도 전자레인지를 자주 사용했다고 진술함.

15) ●부는 이 사건 관련하여 2023. 4. 12. 보험사(△△사)에 보험금 청구를 하였으나, 보험사(△△사)는 화재가 확산될 만한 상황이 아닌 것으로 판단하여 보험금을 지급하지 않음.

- 보험사 안내문(2023. 5. 17.) 발췌 : “이건 사고가 전자레인지 내부에서 자연 소화되고, 그 밖으로는 화재가 확산될 만한 상황이 아님에도 사고의 경중을 가리지 않고 소방시스템의 자동 동작으로 소화약제를 사용한 것은 손해 확대를 막기 위한 필요비라고 볼 수 없습니다.”

16) 기존 유사 처분 사례

① 2018. 12. 30. ▣본부 직원 합숙소 화재 : 해당직원이 촛불 켜놓고 수면 취하여 TV 및 벽지 훼손 등 총 682,250원 재산 피해 → 해당직원 ‘경고’ 처분

② 2016. 1. 29. 서울 관람대 기수휴게실 화재 : 전기적 원인 등으로 추정되며 관련 건축비 등 39백여만원 상당 재산 피해 → 기수휴게실 관리 담당직원 ‘경고’ 처분

② ◆부는 이 사건 발생 이후 부서원을 대상으로 자체 안전교육을 실시하여 감사결과 지적내용에 대한 시정을 완료하였으나, 향후 유사사례 재발 방지를 위하여 내용을 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다. 【통보(시정완료)】